

Zákonnost a právní vědomí

Stát (Právní stát)

- stát je **organizační soustava lidské společnosti**, která má své **ohraničené území, občany, řídící orgány, administrativní aparát a ozbrojenou moc**
- každý nový stát musí být uznán jako **samostatný subjekt mezinárodního práva**
- vydává prostřednictvím svých řídících orgánů **všeobecně závazná pravidla** (předpisy), kterými usměrňuje chování obyvatelstva, různých organizací i státních orgánů, nazývá se tedy právní stát
- právní stát je státem, v němž je veřejná moc omezena zákony

Právní vědomí – znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních norem

- ve vyspělém právním státě se prosazuje **zákonnost**, tj. **důsledné dodržování právního řádu**.
- současně platí, že jedinec je omezen mnohem méně než státní aparát: Pro občany platí, že „*co není zakázáno, je dovoleno*“, zatímco pro státní orgány platí, že „*co není dovoleno, je zakázáno*“.
- hlavní principy právního státu jsou **spravedlnost a právní jistota**
- znakem právního státu je také **respekt k lidským právům**, která **neznamena nezměnitelnost** zákonů, ale spíše **vymahatelnost práva**, tj. *možnost efektivní ochrany*.
- souhrn všech právních předpisů tvoří **právní řád státu**, jehož **dodržování je vynucováno státem pomocí administrativního aparátu**

a ozbrojené moci.

Naposledy změněno: Pondělí, 29. srpna 2022, 22.37